Ngày 13/7/2006, Công an quận H ra Kết luận điều tra đề nghị Viện kiểm sát nhân dân quận H truy tố Nguyễn Nam Phong về "Tội dâm ô đối với trẻ em" theo Khoản 1 Điều 116 BLHS.

Ngày 1/8/2006, Viện kiểm sát nhân dân quận H ra cáo trạng truy tố Nguyễn Nam Phong về "Tội dâm ô đối với trẻ em" theo Khoản 1 Điều 116 BLHS.

Ngày 10/8/2006, Chánh án Tòa án nhân dân quận H ra quyết định tạm giam Nguyễn Nam Phong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 21/8/2006. Cùng ngày, Tòa án nhân dân quận H ra quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 29/8/2006. Ngày 20/8/2006, Thư ký phiên tòa giao quyết định đưa vụ án ra xét xử này cho Nguyễn Nam Phong.

Ngày 24/8/2006, ông Nguyễn Nam Vang bố Phong đến Văn phòng luật sư A thông báo ngày mở phiên toà sơ thẩm và mời anh (chị) bào chữa cho Phong tại phiên toà xét xử sơ thẩm và phúc thẩm vụ án.

Câu hỏi 1(0,5 điểm): Anh (chị) phải làm gì để tham gia tố tụng báo chữa cho Phong?

Câu hỏi 2(1 điểm): Anh (chị) cần chú ý vấn đề gì khi nghiên cứu hồ sơ vụ án trên?

***Câu hỏi 3(1 điểm)*:** Anh (chị) hãy nêu một số nội dung cần thiết trao đổi với bị cáo Phong để chuẩn bị cho phiên toà sơ thẩm?

Tình tiết bổ sung

Ngày 24/8/2006, anh Lê Thanh Tùng (có sự đồng ý của Phương) gửi đơn đến TAND quận H trình bày do gia đình Phong đã bồi thường cho cháu Phương 25 triệu đồng nên anh xin hòa giải và rút yêu cầu xử lý hình sự đối với Phong.

Tòa án nhân dân quận H cho rằng anh Tùng và cháu Phương do bị mua chuộc bằng tiền nên không phải là tự nguyện rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Do vậy, Tòa án nhân dân quận H vẫn tiếp tục xét xử vụ án.

Câu hỏi 4(1 điểm): Anh (chị) xử lý tình huống này như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên tòa sơ thẩm, người bị hại Lê Thanh Phương vắng mặt không có lý do. Anh Tùng cho biết cháu Phương đã nhận được giấy triệu tập của Tòa.

Đại diện Viện kiểm sát ND quận H cho rằng vì Phương đã được khám thương, lấy lời khai ở cơ quan điều tra nên sự vắng mặt của Phương không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án, đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử vụ án.

Câu hỏi 5(1 điểm): Anh (chị) chọn phương án nào trong các phương án? Tại sao?

a) Sự vắng mặt của Phương không ảnh hưởng đến việc xét xử nên phiên toà vẫn tiến hành bình thường;

b) Luật sư đề nghị hoãn phiên toà vì việc lấy lời khai của Phương tại phiên toà là rất cần thiết;

c) Đề nghị HĐXX hỏi ý kiến của anh Tùng - người giám hộ của Phương nếu anh Tùng đồng ý thì Phiên toà vẫn tiến hành bình thường.

d) Phương án khác

Tình tiết bổ sung

Trong phần xét hỏi: Bị cáo Phong thay đổi lời khai: Hôm đó Phong bị mệt nhưng vì đã hẹn với Phương nên Phong vẫn đến. Do Phong mệt và quá buồn ngủ nên rủ Phương vào khách sạn để Phong ngủ, khi Phong đang ngủ, Phương là người cứ quất rầy Phong, đòi Phong âu yếm Phương. Phong chỉ ôm Phương để ngủ. Phương có cởi áo ra chủ động cho Phong sờ soạng chứ Phong không muốn thực hiện hành vi xấu với Phương.